

Nr. 195 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister. 16. Dezember 1937

R 43 II/276, Bl. 37–38 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Gewerbeaufsicht.

Auf das gefällige Schreiben vom 15. Dezember 1937 – HB 1565/37 –².

Als der für die Sozialpolitik verantwortliche Minister des Reichs und Preußens vermag ich mich der in Ihrem vorbezeichneten Schreiben vertretenen Auffassung nicht anzuschließen. Die Gewerbeaufsicht ist nur die äußere Form und bezeichnet lediglich die Organisation, während der materielle Inhalt im Arbeitsschutz liegt. Dieser gehört aber seit jeher und unbestritten zu meinem Geschäftsbereich³.

Der Arbeitsschutz ist der älteste Zweig und die Wurzel aller Sozialpolitik. Im Laufe eines Jahrhunderts hat sich seine Bedeutung nicht nur nicht verringert, sondern in stets zunehmendem Maße vermehrt.

Es ist richtig, daß den Gewerbeaufsichtsbehörden neben ihren allgemeinen, auf dem Arbeitsschutz beruhenden Aufgaben – nicht immer zu ihrem Vorteil – auch andere Aufgaben zusätzlich übertragen sind, die in dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 2. Mai 1935 (RGBl. I S. 581) als wirtschaftlich-technische Angelegenheiten bezeichnet sind. Ich habe diese Bezeichnung von vornherein nicht als glücklich empfunden, habe ihr aber zugestimmt, um überhaupt das Einverständnis Ihres Herrn Amtsvorgängers⁴ zu der für meinen Geschäftsbereich unerlässlich gewordenen Regelung zu finden. Für mich galt damals und das gleiche gilt auch jetzt als Haupt Gesichtspunkt, daß die Organisation der Sache zu folgen hat und nicht umgekehrt, daß also die Zuständigkeit für den Arbeitsschutz auch die Zuständigkeit für die Gewerbeaufsichtsverwaltung umfassen muß.

Die wirtschaftlich-technischen Angelegenheiten mögen im Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministerium einen großen Umfang einnehmen; ich bezweifle aber, ob sie umfangreicher sind als die Arbeitsschutzaufgaben in meinem Ministerium. Abgesehen hiervon führt die Betrachtungsweise vom Ministerium aus aber zu völlig falschen Schlüssen. Der Schwerpunkt liegt bei den Außenbehörden. Auf Grund einer Umfrage, die ich seiner Zeit veranlaßt habe, hat sich ergeben, daß bis zu 75, ja 80 und mehr vom Hundert der Arbeit der Gewerbeaufsichtsbehörden auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes liegen.

Die Gewerbeaufsicht ist lange Zeit ein Stiefkind der Verwaltung gewesen. Seit dem Übergang der Zuständigkeit auf mich bin ich bemüht, diesen Zustand zu beseitigen und die Gewerbeaufsicht zu einer schlagkräftigen und einsatzfähigen Verwaltung zu machen⁵. Im Laufe dieses Jahres habe ich in

¹ Abschrift an den BVJP gerichtet (s. Schlußabsatz), nachträgl. auch dem RMRk übersandt. Durchschlag von Abschrift: R 3901/20636, Bl. 322–325.

² Dok. Nr. 193.

³ Abt. IIIa des RAM; Leiter: MR Neitzel. Vgl. M.ZSCHUCKE, Das Reichsarbeitsministerium, in: P. MEIER-BENNECKENSTEIN (Hg.), Das Dritte Reich im Aufbau, Bd. V, Berlin 1941, S. 344–388, hier 346, 367 f.; SYRUP/NEULOH, Hundert Jahre, S. 501–508.

⁴ Hjalmar Schacht.

⁵ Die Zuständigkeit für den Arbeitsschutz war durch das *Gesetz über den Neuaufbau des Reichs* vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75) von den Ländern auf das Reich übergegangen, die prakt. Durchführung lag jedoch nach wie vor bei den Ländern. Allein die

Preußen eine völlige Neuorganisation durch Schaffung größerer Gewerbeaufsichtsbezirke durchgeführt⁶. Als einen besonderen Erfolg betrachte ich auch die nach schwierigen Verhandlungen mit dem Herrn Reichs- und Preußischen Minister des Innern erreichte Zusammenführung der allgemeinen Gewerbeaufsicht mit der ärztlichen Gewerbeaufsicht in meiner Hand⁷. Die staatlichen Gewerbeärzte sind auch in der volksgesundheitlich so außerordentlich bedeutsamen Dritten Verordnung über Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufskrankheiten vom 16. Dezember 1936⁸ (RGBl. I S. 1117) verankert. Hier zeigt sich einer der mannigfachen Zusammenhänge mit der Sozialversicherung.

Die Aufgabe eines der wichtigsten Zweige der Sozialpolitik und die Zerreißung der Zusammenhänge zu anderen Sozialverwaltungszweigen ist für mich untragbar. Ich muß deshalb mit aller Entschiedenheit Widerspruch dagegen erheben, daß die Gewerbeaufsicht und der Arbeitsschutz auf das Reichs- und Preußische Wirtschaftsministerium übergehen und daß ein für die Gesamtaufgabe meines Ministeriums unerträglicher Zustand wieder herbeigeführt wird, der nach vieler Mühe glücklich überwunden ist.

Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnis. Ich darf ergebenst darauf hinweisen, daß Sie sich seiner Zeit in Ihrer Eigenschaft als Preußischer Ministerpräsident in Ihrem Erlaß vom 18. April 1935 – StM I 3749 –⁹ mit den zwischen dem damaligen Herrn Reichswirtschaftsminister und mir getroffenen Vereinbarungen nicht nur einverstanden erklärt, sondern auch Ihre Befriedigung darüber ausgesprochen haben, daß es gelungen ist, eine eindeutige und klare Zuständigkeitsabgrenzung zu erzielen¹⁰.

Franz Seldte

preuß. Gewerbeaufsichtsverwaltung war seit dem *Erlaß des [Preuß.] Ministerpräsidenten über die Änderung von Zuständigkeiten innerhalb des Staatsministeriums* vom 11. 3. 1935 (PrGS S. 41) direkt dem RAM unterstellt. Vgl. ARH II/1, Nr. 113 Anm. 1; PFUNDTNER/NEUBERTI b 9, S. 3 f.; allgemein: ARH III, Nr. 116.

⁶ Die Zahl der preuß. Gewerbeaufsichtsämter halbierte sich dadurch von rd. 140 auf 70, was eine zweckmäßigere Verteilung und Spezialisierung des Personals ermöglichte: SYRUP/NEULOHS. 502.

⁷ Gemeinsamer Organisationserlaß des RIM und RAM vom 20. 7. 1935 (RABl. I S. 248); s. ARH II/1, Nr. 127 Anm. 2, 3; SYRUP/NEULOHS. 501 f.

⁸ In der Vorlage fälschlich: 1937. Durch diese VO wurden die staatl. Gewerbeärzte in die erste Instanz des Entschädigungsverfahrens bei Berufskrankheiten maßgeblich eingeschaltet.

⁹ Nicht ermittelt.

¹⁰ Der RWiM kam auf das Projekt nicht mehr zurück, der Vorgang wurde in der Rkei am 11. 11. 1938 z. d. A. geschrieben; R 43 II/276, Bl. 34v.

Zitierhinweis

Nr. 195 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister. 16. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d195>